

0000021-51.2019.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 4 porções de cocaína, e tinha em depósito, também para fins de tráfico, mais 116 porções de cocaína, com peso total aproximado de 113,15g, conforme auto de exibição e apreensão de fls.14 e auto de constatação preliminar de fls.18, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000021-51.2019.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000021-51.2019.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 875/2019 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO CESAR DE VASCONCELOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

RICARDO CÉSAR DE VASCONCELOS, qualificado a fls.10, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, no dia 12 de outubro de 2019, por volta das 12h10min., na Rua Pedro Lopes Dias, no bairro Vila Nova, município e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 4 porções de cocaína, e tinha em depósito, também para fins de tráfico, mais 116 porções de cocaína, com peso total aproximado de 113,15g, conforme auto de exibição e apreensão de fls.14 e auto de constatação preliminar de fls.18, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, o acusado se encontrava na via pública indicada e ali realizava o comércio ilícito de drogas, trazendo consigo pequena quantidade de cocaína (4 porções) e ocultando as demais (116 porções) em terreno baldio nas proximidades. Ao notar a aproximação dos policiais militares, correu, mas foi alcançado e detido, oportunidade em que os entorpecentes e o dinheiro auferido com

o comércio ilícito realizado até então (R\$ 60,00), bem como um telefone celular, foram apreendidos.

RICARDO CÉSAR foi preso em flagrante delito.

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Victor Claro Pupo da Cunha (fls.8), Mario Edson Pereira (fls.9) e RICARDO CÉSAR DE VASCONCELOS (fls.10).

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.4/10), boletim de ocorrência (fls.11/13), auto de exibição e apreensão (fls.14/15), fotografias dos entorpecentes, dinheiro e celular apreendidos (fls.16/17), auto de constatação preliminar (fl.18), laudo pericial - exame químico-toxicológico (fls.19/21) e relatório final (fls.67/71).

Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao denunciado (fls. 47/48).

A denúncia foi oferecida a fls.3 e recebida às fls.81/82, em 21 de novembro de 2019.

Citado, o réu apresentou defesa preliminar às fls.99/103.

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 104/105).

Folha de antecedentes às fls. 107/109.

Em audiência foram ouvidos: Victor Claro Pupo da Cunha e Mário Edson Pereira. Ausente o réu RICARDO CÉSAR DE VASCONCELOS.

As partes apresentaram alegações finais (fls.141/146).

Laudo de exame químico toxicológico às fls.152/154.

É o relatório.
Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

A testemunha Mário Edson Pereira, policial militar disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Nova e, quando acessaram a Viela Pedro Lopes Dias, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, se depararam com RICARDO, que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura da polícia militar e empreendeu fuga, mas foi alcançado e abordado. Disse que, em revista pessoal, localizaram, com o réu, 4 porções de cocaína, a quantia de R\$60,00 e um celular. Disse que o acusado confirmou que estava traficando e indicou, próximo ao entulho, o local onde tinha mais drogas, sendo apreendidos 116 eppendorfs de cocaína. Disse que só havia o acusado no local.

A testemunha Victor Claro Pupo da Cunha, policial militar, corroborou a versão do policial Mário Edson. Confirmou que estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Nova e que, ao entrar na Rua Pedro Lopes Dias, avistaram um indivíduo que, ao ver a viatura da polícia militar, tentou empreender fuga, mas foi abordado alguns metros a frente. Disse que, em revista pessoal, localizaram 4 porções de cocaína, a quantia em dinheiro de R\$60,00 e um celular com o réu, que, ao ser indagado, confessou o tráfico, afirmando que o dinheiro era oriundo da venda das drogas, e indicou o local onde foram encontradas mais drogas, em uma sacola de cor azul, contendo 116 porções de cocaína.

O réu RICARDO não foi interrogado, pois mudou de endereço, sem comunicar o juízo o

local onde poderia ser localizado, sendo, portanto, declarada sua revelia.

Assim, o depoimento dos policiais militares, o auto de prisão em flagrante delito (fls.4/10), o auto de exibição e apreensão (fls.14/15), as fotografias (fls.16/17) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls.152/154) evidenciam a autoria e a materialidade do delito.

Os policiais foram uníssonos. Disseram que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes e que somente o réu estava no local e tinha drogas em seu poder.

Não houve nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais.

A defesa não conseguiu desmerecer o depoimento dos referidos policiais.

Sobre a oitiva de policiais a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no seguinte sentido:

"É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP Apelação nº 0014391-63.2013.8.26.0176, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 29.09.2015).

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ - AgRg no Ag 158921/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011).

Os policiais, como já exposto, foram firmes e coerentes em confirmar os fatos descritos na denúncia.

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de tráfico com relação ao réu RICARDO CÉSAR DE VASCONCELOS.

Não há que se falar em desclassificação para o artigo 28, da Lei 11343/06, pois, a forma como as drogas estavam armazenadas, a quantidade de drogas, o local e a quantia em dinheiro encontrada, sendo em notas de 20,00, 10,00, 2,00 e 5,00, bem como a oitiva dos policiais militares, evidenciam o comércio de entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06 não era grande a quantidade de drogas apreendidas (4 porções de cocaína e 116 porções com peso total aproximado de 113,15g).

No que tange às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, sobre grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

Nos termos do artigo 59, o réu é primário e não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Fixo a pena em seu mínimo legal - 5 anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes nem causas de aumento ou diminuição da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei nº 343/06 é aplicável ao caso em tela. Isto porque, o réu é primário, e não há, nos autos, elementos que indiquem que ele integra organização criminosa.

O referido benefício é dedicado ao traficante de primeira viagem e se aplica ao denunciado.

Ensina o Professor Guilherme de Souza Nucci: ...cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso... (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 1ª ed. RT: São Paulo, 2006, p.782).

Caracterizada a causa de redução, reduzo de 2/3 a pena de 5 anos, o que perfaz 1 ano e 8 meses de reclusão.

No que tange à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, no mínimo legal – 500 dias-multa. Reduzo-a de 2/3, o que perfaz 166 dias-multa. Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, de 1 salário mínimo, em favor de entidades a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO RICARDO CÉSAR DE VASCONCELOS à pena de 1 ANO e 8 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, de 1 salário mínimo, em favor de entidades a serem definidas pelo juízo da execução penal.

CONDENO ao réu ao pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

O réu respondeu solto ao processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Decreto a perda do dinheiro em favor do FUNAD.

Defiro a liberação do telefone celular apreendido com o réu, mediante a comprovação da propriedade. Caso não comprovada, desde já fica determinada a destruição do aparelho.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

P.I.C.

Registro, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA